

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5072969-16.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: EDER MIRANDA Lemos

RECORRIDO: União - Fazenda Nacional

RECURSO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE IRPF RETIDOS NA FONTE. ALEGADA ISENÇÃO. ART. 6º, XIV, LEI 7.713/98. MOLÉSTIA GRAVE. AUSENTES PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2024.

5072969-16.2024.4.02.5101

510014698254 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5072969-16.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: EDER MIRANDA Lemos

RECORRIDO: União - Fazenda Nacional

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar, com natureza de agravo de instrumento e pleito de antecipação da tutela recursal, em face de decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência vindicada para reconhecer o alegado direito do demandante à isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF - por ser portador de doença grave prevista no art. 6º, inciso XIV da Lei nº 7.713/1988, a saber, Cardiopatía Grave - Infarto Agudo do Miocárdio - Cardiopatía Isquêmica - Ponte de Safena - Reconstrução Torácica - Dislipidemia - Coronariopatía Grave - Angioplastia com Implante de Stent - Infecção Profunda da Esternotomia - Mediastinite, com diagnóstico em 23/04/2002, com a consequente cessação dos descontos mensais da referida tributação incidente sobre seus proventos de aposentadoria pago pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, desde 26/01/2017, e de suplementação de aposentadoria paga pela FIPECQ, desde 01/04/2018.

Tutela recursal indeferida [evento 3, DESPADEC1].

Não foram oferecidas contrarrazões.

VOTO

A controvérsia recursal reside na verificação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência - probabilidade do direito e *periculum in mora*, à luz da normatividade do art. 300 do Código de Processo Civil.

O recorrente pretende a cessação dos descontos de IRPF incidentes sobre os seus proventos de aposentadoria recebidos pelos INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, desde 26/01/2017, e recebe suplementação de aposentadoria pela FIPECQ, desde 01/04/2018, em razão de moléstia grave alegadamente diagnosticada naquela data, a saber, foi diagnosticado com Cardiopatía Grave - Infarto Agudo do Miocárdio - Cardiopatía Isquêmica - Ponte de Safena - Reconstrução Torácica - Dislipidemia - Coronariopatía Grave - Angioplastia

com Implante de Stent - Infecção Profunda da Esternotomia - Mediastinite, com diagnóstico em 23/04/2002. Desse modo, sustenta aptidão à isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Em consonância ao dito acima, foi desacolhido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme o teor da decisão combatida [evento 3, DESPADEC1, na origem]:

"Trata-se de ação pelo procedimento do juizado especial cível pleiteando o reconhecimento do direito à isenção do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF incidente sobre os proventos de aposentadoria argumentando ser portador de moléstia grave considerando a previsão do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

1 - Primeiramente, o pedido de tutela antecipada de urgência está previsto no art. 300 e parágrafos do Código de Processo Civil e será concedida quando houver (I) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (II) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, deve-se verificar o preenchimento de requisito negativo, qual seja, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A exigência da "probabilidade do direito" visa chamar a atenção para a necessidade da verossimilhança dos fatos alegados pelo autor, além da plausibilidade da subsunção desses fatos às normas invocadas.

Já o segundo requisito, o "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" capaz de autorizar a tutela de urgência, deve ser invocável com base em dados concretos, que ultrapassem o termo puramente subjetivo da parte requerente.

Em suma, cuida-se de verificar a presença do risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou a prejudicar o direito afirmado pela parte). Se o risco, mesmo grave, não é iminente, não se justifica a concessão da tutela de urgência. Cuida-se de consequência lógica do princípio da necessidade.

Na hipótese vertente, o autor requer seja determinado à ré que se abstenha de realizar descontos de imposto de renda (IRPF) sobre seus proventos de aposentadoria.

Nesse sentido, em relação ao "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", a situação que se apresenta revela, ao contrário do que sustenta a parte autora, a ausência de necessidade de um provimento jurisdicional em sede de tutela provisória, haja vista que os descontos de imposto de renda mencionados estão sendo realizados ao longo de considerável lapso temporal.

Com efeito, conforme se verifica dos contracheques juntados aos autos, os descontos a título de imposto de renda sobre os proventos em comento ocorrem há tempos, restando evidente a ausência de risco de se aguardar a cognição exauriente do processo. Ademais, não há nos autos elementos probatórios que demonstrem a imprescindibilidade dos valores descontados para o custeio do sustento do autor.

Outrossim, reforça a desnecessidade da medida pleiteada o fato de ser possível o deferimento, ao final do processo, da restituição dos valores eventualmente pagos de forma indevida, caso seja comprovado se tratar de indébito tributário, observando-se a correção monetária, de modo a não acarretar prejuízo financeiro algum ao autor.

Assim, nos termos da fundamentação supra, INDEFIRO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida, por ausência dos requisitos autorizadores, devendo a parte autora aguardar a cognição exauriente." (grifei)

Como se percebe, a decisão recorrida apenas exprime prudência no sentido de oportunizar a presença de elementos de convicção a serem sopesados após a formação da relação jurídico-processual e a vinda da resposta da Fazenda Nacional.

Ademais, destaca-se que, a despeito dos documentos trazidos aos autos originários pelo demandante, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (*periculum in mora*) que inviabilize a espera pelo conhecimento aprofundado do juízo de origem.

Destacou-se não ser possível o deferimento da tutela para suspensão dos descontos, pois se encontra ausente a conjugação da probabilidade do direito invocado pela parte autora e o risco de dano irreparável. Além disso, revela-se necessária a dilação probatória, com observância ao princípio do contraditório.

O quadro factual e jurídico amolda-se, com os ajustes necessários, ao precedente desta Turma Recursal (processo nº 5061112-41.2022.4.02.5101, julgamento em 14/09/2022), assim ementado:

"MEDIDA CAUTELAR. TRIBUTÁRIO. IRPF. ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA, NECESSIDADE. TUTELA RECURSAL. ANTECIPAÇÃO. DESCABIMENTO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO." (grifos originais)

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.

5072969-16.2024.4.02.5101

510014698253 .V3